

Nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR

Versione: 1.0

Data: 6 maggio 2026

Il presente documento disciplina la nomina di Marweb di Antonio Marino quale responsabile del trattamento dei dati personali trattati per conto di Egadisailing nell'ambito della piattaforma digitale, del sito web, del database, dei rilasci applicativi, delle integrazioni tecniche e delle attività di manutenzione applicativa.

Il documento è predisposto sulla base dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e tiene conto delle clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione europea per i rapporti tra titolari e responsabili del trattamento.

Fonti di riferimento:

- Commissione europea, clausole contrattuali tipo per titolari e responsabili:
https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-controllers-and-processors-eueea_en
- Regolamento (UE) 2016/679, in particolare art. 28: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679>
- Linee guida EDPB 07/2020 sui concetti di titolare e responsabile: https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/guidelines/guidelines-072020-concepts-controller-and-processor-gdpr_en

1. Parti

Titolare del trattamento

EGADI SAILING SRLS

Sede legale: Via Calipso 42, 91100 Trapani

P. IVA: 02925600815

PEC: egadiSailing@pec.it

Codice univoco: KRRH6B9

Email ordinaria: info@egadisailing.com

In persona del legale rappresentante: **Nicolò Genna**

Di seguito anche "Titolare" o "Egadisailing".

Responsabile del trattamento

Marweb di Antonio Marino

Titolare dell'impresa individuale: **Antonio Marino**

Sede legale: Via F.sco Crispi 80, 91027 Paceco (TP)

P. IVA: 02925820819

PEC: antoniomarino96@pec.it

Di seguito anche "Responsabile" o "Marweb".

2. Oggetto della nomina

Egadisailing nomina Marweb responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR per le attività di sviluppo, manutenzione, assistenza tecnica, gestione del codice, gestione del database, rilasci applicativi, sicurezza applicativa, backup e supporto operativo della piattaforma Egadisailing.

Marweb tratta i dati personali esclusivamente per conto di Egadisailing e nei limiti necessari a fornire i servizi tecnici concordati. Marweb non determina le finalità commerciali, turistiche, amministrative o contabili dei trattamenti, che restano decise da Egadisailing in qualità di titolare.

3. Durata

La presente nomina decorre dalla data di sottoscrizione e resta efficace per tutta la durata del rapporto tecnico, contrattuale o professionale tra Egadisailing e Marweb, nonché per il periodo successivo eventualmente necessario alla restituzione, cancellazione, messa in sicurezza o migrazione dei dati.

Alla cessazione del rapporto, Marweb restituisce o cancella i dati personali trattati per conto del Titolare secondo le istruzioni documentate di Egadisailing, salvo obblighi di conservazione previsti dalla legge o esigenze tecniche temporanee legate a backup, audit o sicurezza.

4. Istruzioni documentate del Titolare

Marweb tratta i dati personali solo su istruzione documentata di Egadisailing. Sono considerate istruzioni documentate:

- il presente atto di nomina;
- il contratto o accordo tecnico tra le parti;
- le richieste inviate tramite email, PEC, ticket, repository, strumenti di progetto, messaggi WhatsApp, SMS, Telegram, Instagram o altri canali operativi concordati;
- le informative pubblicate dal Titolare, incluse l'Informativa privacy, la Cookie Policy e le procedure operative;

- le istruzioni necessarie a garantire sicurezza, continuità e corretto funzionamento della piattaforma.

Se Marweb ritiene che un'istruzione violi il GDPR o altra normativa applicabile, informa Egadisailing senza ingiustificato ritardo e sospende l'esecuzione dell'istruzione nei limiti ragionevolmente necessari a prevenire il rischio.

5. Obblighi del Responsabile

Marweb si impegna a:

- trattare i dati personali soltanto nei limiti della presente nomina e delle istruzioni documentate del Titolare;
 - garantire che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da obblighi di riservatezza;
 - adottare misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, come descritte nell'Allegato 2;
 - assistere Egadisailing nella gestione delle richieste degli interessati, nei limiti delle attività tecniche affidate;
 - assistere Egadisailing nel rispetto degli obblighi relativi a sicurezza, violazioni dei dati personali, valutazioni d'impatto e consultazioni preventive, quando applicabile;
 - informare Egadisailing senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali di cui venga a conoscenza;
 - mettere a disposizione del Titolare le informazioni ragionevolmente necessarie a dimostrare il rispetto della presente nomina;
 - consentire audit o verifiche documentali secondo modalità proporzionate, previo congruo preavviso e nel rispetto della sicurezza dei sistemi e della riservatezza di terzi;
 - non ricorrere a sub-responsabili diversi da quelli autorizzati, salvo aggiornamento preventivo dell'elenco e possibilità per il Titolare di opporsi per motivi ragionevoli;
 - cancellare o restituire i dati personali al termine del rapporto secondo le istruzioni del Titolare.
-

6. Riservatezza e persone autorizzate

Marweb garantisce che l'accesso ai dati personali sia limitato alle persone che ne hanno necessità per svolgere attività tecniche, manutentive, di sicurezza o assistenza applicativa.

Le persone autorizzate sono istruite sul corretto trattamento dei dati personali e sono soggette a obblighi di riservatezza contrattuali o legali. Marweb mantiene un criterio di accesso basato sul principio del minimo privilegio.

7. Sicurezza del trattamento

Marweb adotta misure tecniche e organizzative adeguate tenendo conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le misure minime concordate sono riportate nell'Allegato 2. Le parti riconoscono che le misure possono evolvere nel tempo in funzione dell'architettura, dei fornitori, del rischio e degli aggiornamenti tecnici.

8. Sub-responsabili autorizzati

Egadisailing autorizza Marweb a utilizzare i sub-responsabili e fornitori tecnici indicati nell'Allegato 3, nei limiti delle finalità descritte.

Marweb impone ai sub-responsabili obblighi sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dalla presente nomina, in particolare in materia di sicurezza, riservatezza, istruzioni documentate e cancellazione o restituzione dei dati.

Marweb informa Egadisailing in caso di aggiunta o sostituzione rilevante di sub-responsabili che trattino dati personali per conto del Titolare. Egadisailing può opporsi per motivi documentati relativi alla protezione dei dati personali.

9. Trasferimenti verso paesi terzi

Marweb non trasferisce dati personali fuori dallo Spazio Economico Europeo se non nei limiti necessari all'uso dei fornitori autorizzati o dei servizi tecnici integrati nella piattaforma.

Quando un trasferimento verso paesi terzi è necessario, Marweb verifica che il trasferimento si basi su uno strumento previsto dal GDPR, come decisioni di adeguatezza, clausole contrattuali standard, EU-US Data Privacy Framework ove applicabile o altre garanzie adeguate.

10. Violazioni dei dati personali

Marweb informa Egadisailing senza ingiustificato ritardo e, ove ragionevolmente possibile, entro 24 ore dalla conoscenza di una violazione dei dati personali che riguardi dati trattati per conto del Titolare.

La comunicazione include, per quanto disponibile:

- natura della violazione;
- categorie e volume indicativo dei dati coinvolti;
- sistemi o servizi interessati;
- possibili conseguenze;

- misure adottate o proposte per contenere e rimediare alla violazione;
- informazioni utili a Egadisailing per valutare eventuali notifiche al Garante o agli interessati.

Marweb collabora con Egadisailing per contenere l'incidente, preservare evidenze tecniche e ripristinare la sicurezza.

11. Richieste degli interessati

Se Marweb riceve direttamente richieste di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione o revoca del consenso relative a dati trattati per conto di Egadisailing, inoltra la richiesta al Titolare senza ingiustificato ritardo, salvo diversa istruzione.

Marweb assiste Egadisailing con strumenti tecnici, estrazioni, ricerche, anonimizzazioni o cancellazioni nei limiti del servizio affidato e delle funzionalità disponibili.

12. Audit e documentazione

Egadisailing può chiedere a Marweb informazioni e documentazione ragionevoli per verificare il rispetto della presente nomina.

Eventuali audit tecnici sono svolti con preavviso minimo di 15 giorni lavorativi, salvo urgenze motivate da incidenti di sicurezza o richieste dell'autorità. Gli audit devono essere proporzionati, non compromettere la sicurezza dei sistemi e rispettare la riservatezza di codice, credenziali, segreti, infrastrutture e dati di terzi.

13. Cancellazione, restituzione e backup

Al termine del rapporto, Egadisailing può chiedere a Marweb la restituzione dei dati in formato ragionevolmente utilizzabile o la cancellazione dei dati trattati per suo conto.

I backup tecnici possono permanere per il tempo strettamente necessario al ciclo di conservazione e ripristino. Attualmente i backup sono previsti all'interno dell'infrastruttura OVH Cloud/VPS. Marweb segnala al Titolare l'opportunità di valutare backup fuori sito o storage a oggetti separato come misura migliorativa di continuità operativa e ripristino di emergenza.

14. Responsabilità e cooperazione

Ciascuna parte resta responsabile degli obblighi GDPR di propria competenza. Egadisailing resta titolare delle decisioni su finalità, basi giuridiche, informative, consensi, tempi di conservazione, esercizio dei diritti e rapporti con clienti, partner e autorità.

Marweb resta responsabile dell'esecuzione tecnica delle attività affidate e della corretta applicazione delle istruzioni documentate ricevute.

Le parti collaborano in buona fede per mantenere l'applicazione conforme, sicura e aggiornata rispetto alle esigenze operative e normative.

Allegato 1 - Descrizione del trattamento

Voce	Descrizione
Oggetto	Gestione tecnica della piattaforma digitale Egadisailing, sito web, area prenotazioni, database, rilasci applicativi, integrazioni, log tecnici, sicurezza applicativa, backup e manutenzione.
Natura del trattamento	Accesso, consultazione, conservazione tecnica, configurazione, modifica, backup, ripristino, debug, logging, sincronizzazione, esportazione tecnica, cancellazione o anonimizzazione secondo istruzioni.
Finalità	Consentire il funzionamento della piattaforma, la gestione delle prenotazioni, il recupero prenotazione, i pagamenti, le email operative, le integrazioni con canali esterni, la sicurezza, la manutenzione e l'assistenza.
Durata	Per la durata del rapporto tecnico tra Egadisailing e Marweb, più il tempo necessario a chiusura, restituzione, cancellazione, backup o obblighi residui.
Categorie di interessati	Clienti, potenziali clienti, utenti del sito, persone che inviano richieste, amministratori della piattaforma, persone coinvolte in prenotazioni o comunicazioni operative.
Categorie di dati	Dati identificativi e di contatto, dati di prenotazione, preferenze di esperienza, date, numero partecipanti, dati tecnici di pagamento, consensi, log di accesso, IP, user-agent, sessioni, OTP hash, messaggi, dati ricevuti da canali partner.
Dati particolari	Non previsti come trattamento ordinario. Eventuali esigenze alimentari, allergie o note sanitarie comunicate dal cliente devono essere trattate solo se necessarie all'esecuzione dell'esperienza e con adeguata minimizzazione.
Localizzazione principale	VPS, database e backup su OVH Cloud.

Allegato 2 - Misure tecniche e organizzative

Marweb applica, nei limiti dell'architettura concordata e delle credenziali disponibili, le seguenti misure:

Area	Misure
Controllo accessi	Accesso limitato agli incaricati tecnici necessari; principio del minimo privilegio; credenziali individuali ove possibile; protezione degli accessi amministrativi.
Segreti e credenziali	Uso di variabili d'ambiente o sistemi equivalenti; divieto di pubblicare segreti nel repository; rotazione credenziali in caso di incidente o cessazione accessi.

Area	Misure
Sicurezza applicativa	Validazione input, rate limit, protezione anti-bot, gestione errori, webhook con verifica firma dove previsto, controlli di idempotenza, logging con riduzione dei dati personali.
Database	Accesso limitato, uso di migrazioni controllate, backup, separazione logica delle tabelle, minimizzazione dei payload dei canali esterni ove possibile.
Comunicazioni	Uso di HTTPS/TLS sul sito e sulle integrazioni esterne; canali sicuri per credenziali e dati sensibili.
Backup e ripristino	Backup tecnico sul VPS OVH/infrastruttura OVH; verifica della possibilità di ripristino secondo procedure operative; raccomandazione di valutare backup fuori sito separato.
Logging e monitoraggio	Log applicativi con redazione di dati sensibili; monitoraggio errori solo se Sentry viene configurato; notifiche operative all'amministratore tramite email o Telegram se configurato.
Disponibilità	Rilasci controllati, possibilità di rollback tramite GitHub/versionamento, controlli di salute del sistema e procedure operative.
Riservatezza	Obbligo di riservatezza per le persone autorizzate e limitazione dell'accesso ai dati personali al solo bisogno tecnico.
Cancellazione e minimizzazione	Cancellazione o anonimizzazione secondo istruzioni del Titolare e procedure tecniche; riduzione dei dati salvati nei payload esterni quando possibile.

Allegato 3 - Sub-responsabili e fornitori tecnici autorizzati

Fornitore	Ruolo	Dati potenzialmente trattati	Stato
OVH Cloud	VPS, database e backup sul VPS/infrastruttura OVH	Dati applicativi, database, log tecnici, backup	Attivo/previsto come infrastruttura principale
Cloudflare	DNS, sicurezza, eventuale proxy/CDN, Turnstile o servizi anti-abuso	IP, user-agent, richieste tecniche, dati minimi anti-bot	Attivo per DNS; altri servizi secondo configurazione
IONOS	Dominio e servizi collegati al dominio	Dati tecnici di dominio e configurazione	Attivo per dominio

Fornitore	Ruolo	Dati potenzialmente trattati	Stato
GitHub	Repository del codice, versionamento, collaborazione tecnica, eventuale CI/CD	Codice, issue tecniche, configurazioni non segrete, log tecnici di rilascio	Attivo per il codice
Brevo	Email transazionali e operative usate da Egadisailing	Email, nome, dati minimi della prenotazione o messaggio	Attivo/previsto per email
Telegram	Notifiche operative all'amministrazione	Messaggi tecnici e alert con dati minimizzati	Se configurato
Sentry	Monitoraggio errori e stabilità applicativa	Errori tecnici, stack trace, contesto tecnico minimizzato	Non attivo nell'ambiente attuale; da autorizzare/attivare solo con SENTRY_DSN

Allegato 4 - Servizi integrati della piattaforma o del Titolare

I seguenti servizi possono essere utilizzati dalla piattaforma o da Egadisailing per finalità proprie del servizio. Non sono automaticamente sub-responsabili di Marweb se il rapporto contrattuale o la configurazione resta in capo a Egadisailing; devono essere descritti nell'Informativa privacy e, ove necessario, regolati con accordi separati.

Servizio	Finalità	Stato operativo
Stripe	Pagamenti, prevenzione frodi, rimborsi, riconciliazione eventi	Attivo/previsto per pagamenti
Bokun	Canale prenotazioni/OTA e sincronizzazione disponibilità	Da attivare a breve
Boataround	Canale charter e sincronizzazione disponibilità	Da attivare a breve
SamBoat, Click&Boat, Nautal o altri canali	Prenotazioni esterne, iCal, email e alert manuali	Da attivare o gestire secondo il canale
Google Analytics 4	Analisi traffico sito	Da attivare solo dopo consenso
Google Ads	Misurazione campagne e conversioni	Da attivare solo dopo consenso
Meta Pixel	Misurazione campagne e conversioni Meta	Da attivare solo dopo consenso
Bing / Microsoft	Verifica dominio, strumenti webmaster o	Da attivare/configurare

Servizio	Finalità	Stato operativo
	eventuale misurazione campagne	
Open-Meteo	Dati meteo tecnici a supporto dell'operatività	Da configurare
Google Maps e servizi esterni incorporati	Mappe, indicazioni, contenuti esterni	Caricati quando l'utente visita/interagisce con le relative sezioni

Firme

Luogo e data: _____

Per **EGADI SAILING SRLS**

Il legale rappresentante

Nicolò Genna

Firma: _____

Per **Marweb di Antonio Marino**

Il titolare

Antonio Marino

Firma: _____